



สัญญาให้สินเชื่อ

สัญญาเลขที่ AGA/23-PL032026

สัญญาให้สินเชื่อ (“สัญญา”) ฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 (“วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ”)

โดยและระหว่าง

- 1) บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด (โดยนายพรพนา เริงพิทยา และ นายกอบพงษ์ ศรีสุจิ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115558012195 (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1”)
 - 2) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) (โดยนางสาวปฐมา พรประภา และนายประพล พรประภา กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107546000130 (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2”)
- (ซึ่ง 1. และ 2. ต่อไปจะเรียกรวมว่า “ผู้ให้สินเชื่อ”) และ
- 3) บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด (โดยนางสาวรัตนา หมู่ทอง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0145554003035 (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้กู้”)

โดยที่

- ก. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา (“สินเชื่อ”) จากผู้ให้สินเชื่อ
- ข. ผู้ให้สินเชื่อตกลงจะให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้



ก. ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1 ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้สินเชื่อในการติดต่อประสานงานกับผู้กู้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ (“ตัวแทนสินเชื่อ”)

ง. ผู้กู้และผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2 ตกลงจะให้ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสินเชื่อ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงเข้าทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. วงเงินสินเชื่อ

1.1 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สินเชื่อตกลงให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ และผู้กู้ตกลงที่จะรับสินเชื่อดังกล่าวจากผู้ให้สินเชื่อ เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

1.2 ผู้ให้สินเชื่อตกลงให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ของสัญญาฉบับนี้ ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

ผู้ให้สินเชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)	วงเงินสินเชื่อ (บาท)
ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1	20 (ยี่สิบ)	260,000
ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2	80 (แปดสิบ)	1,040,000

2. วัตถุประสงค์

ผู้กู้ตกลงที่จะนำสินเชื่อที่ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อภายใต้สัญญาฉบับนี้ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มตรากรีนดริงค์ และรับจ้างผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของลูกค้านของผู้กู้

3. การเบิกใช้สินเชื่อ

3.1 ผู้กู้และผู้ให้สินเชื่อตกลงกันว่าในการเบิกใช้สินเชื่อ ผู้กู้ต้องเบิกใช้สินเชื่อจากผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้



3.2 เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อ

ผู้กู้จะเริ่มมีสิทธิขอเบิกใช้สินเชื่อภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้กู้ได้ดำเนินการ และ/หรือ ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ครบถ้วนในวันที่ผู้กู้ยื่นหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้ หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สินเชื่อให้ผู้กู้ไม่ต้องดำเนินการ และ/หรือ ส่งมอบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังกล่าว

- (ก) ผู้ให้สินเชื่อได้รับเอกสารทุกอย่างตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (เงื่อนไขบังคับก่อน) โดยเอกสารแต่ละฉบับที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในรูปแบบและเนื้อหาที่ผู้ให้สินเชื่อยอมรับ ทั้งนี้ ในกรณีเอกสารที่ส่งมอบนั้นเป็นสำเนาเอกสาร เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารของผู้กู้
- (ข) ผู้กู้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (เงื่อนไขบังคับก่อน)

(ก) ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิในการหักเงินจากวงเงินกู้ที่จะได้รับตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อการชำระค่าจดทะเบียนจํานองหลักประกัน ค่าอากรแสตมป์ ชำระค่าธรรมเนียมการทำสัญญา เงินค้ำประกันกับเครื่องจักร ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งตามสัญญาฉบับนี้ และสัญญาฉบับอื่นๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ก่อนการเบิกใช้วงเงินตามสัญญาฉบับนี้

3.3 การขอเบิกใช้สินเชื่อ

ผู้กู้ตกลงจะเบิกใช้สินเชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้กู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้

- (ก) วิธีการและเงื่อนไขในการขอเบิกใช้สินเชื่อ
 - (1) ผู้กู้จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อ ซึ่งมีสาระสำคัญตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (แบบของหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อ) ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันเบิกใช้สินเชื่อ โดยหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อจะต้องระบุวันที่ที่เป็นวันเบิกใช้สินเชื่อ ซึ่งจะต้องเป็นวันทำการเสมอด้วย



ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นที่ยกเว้น “ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ” หมายถึง ระยะเวลาซึ่งเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับและสิ้นสุดลงในวันที่ 25 มีนาคม 2571 และ “วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารเปิดดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไปในประเทศไทย

(ข) วิธีการรับสินเชื่อและหลักฐานการรับสินเชื่อ

- (1) คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงว่าวิธีการรับสินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้ สามารถกระทำได้ในรูปแบบของ แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้า ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดโดยผู้ให้สินเชื่อและยอมรับโดยผู้กู้ หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ หรือ วิธีการอื่นใดที่คู่สัญญาทุกฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน โดยผู้ให้สินเชื่อจะดำเนินการส่งมอบสินเชื่อให้ผู้กู้ด้วยวิธีการที่ระบุในหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อในแต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1.1) รูปแบบของแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)

ผู้ให้สินเชื่อตกลงจะส่งมอบแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ตามจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อจำนวน 2 (สอง) ฉบับ ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้ ให้ผู้กู้ ณ ที่ทำการของผู้ให้สินเชื่อภายในวันเบิกใช้สินเชื่อ และให้ถือว่าเป็นการให้สินเชื่อเมื่อผู้ให้สินเชื่อได้มีการส่งมอบแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ให้แก่ผู้กู้

(1.2) รูปแบบของเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้า

ผู้ให้สินเชื่อตกลงจะส่งมอบเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้าในนามผู้กู้ตามจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือขอเบิกใช้เงินกู้จำนวน 2 (สอง) ฉบับ ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้ ให้ผู้กู้ ณ ที่ทำการของผู้ให้สินเชื่อ ก่อนหรือภายในวันเบิกใช้สินเชื่อ และให้ถือว่าเป็นการให้สินเชื่อเมื่อผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในบัญชีธนาคารเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว



(1.3) รูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้

ผู้ให้สินเชื่อตกลงจะโอนเงินตามจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้กู้ ไปยังบัญชีของผู้กู้ที่ระบุในหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อในแต่ละคราว ภายในวันที่เบิกใช้สินเชื่อ และให้ถือว่าเป็นการให้สินเชื่อเมื่อผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในบัญชีธนาคารเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

(1.4) รูปแบบอื่นใด

ผู้ให้สินเชื่อตกลงจะส่งมอบสินเชื่อตามจำนวนที่ระบุในหนังสือขอเบิกใช้เงินกู้ ให้แก่ผู้กู้ ตามวิธีการอื่นใดที่คู่สัญญาทุกฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน ก่อนหรือภายในวันเบิกใช้สินเชื่อ และให้ถือว่าเป็นการให้สินเชื่อตามที่คู่สัญญาทุกฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน

(2) เมื่อผู้กู้ได้รับสินเชื่อจากผู้ให้สินเชื่อแล้ว ผู้กู้ต้องส่งมอบเอกสารการรับสินเชื่อตามจำนวนที่ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อแต่ละราย ซึ่งมีสาระสำคัญตามแบบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 (แบบของเอกสารการรับสินเชื่อ) ให้แก่ตัวแทนสินเชื่อ ในวันเดียวกับวันที่ผู้กู้ได้รับสินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้

4. ดอกเบี้ย

4.1 ระยะเวลาของดอกเบี้ย

ภายใต้บังคับของสัญญาฉบับนี้ ให้ระยะเวลาของงวดดอกเบี้ยสินเชื่อ มีกำหนดชำระพร้อมเงินต้นตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 5 (การชำระคืนเงินต้น)



4.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อคิดดอกเบี้ยบนเงินต้นของสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ต่อปี

งวดที่	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1-24	15 ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

4.3 การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย

(ก) ให้คำนวณดอกเบี้ยตามข้อ 4 (ดอกเบี้ย) นี้เป็นรายวันตามจำนวนที่ผ่านพ้นไปจริง โดยตกลงกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน โดยให้ผู้ชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเป็นรายเดือนทุกๆเดือน โดยชำระพร้อมกับการชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 5 (การชำระคืนเงินต้น)

(ข) ผู้ตกลงชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในรูปแบบของเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้า ในนามผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้ โดยระบุจำนวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในแต่ละงวด ลงวันที่ที่ครบกำหนดชำระหนี้ รวมทั้งสิ้น 24 (ยี่สิบสี่) งวด งวดละ 2 (สอง) ฉบับ ลงบนเช็ค 48 (สี่สิบแปด) ฉบับ และให้ถือว่าเป็นการชำระค่างวดเงินกู้ในแต่ละงวดเมื่อได้มีการขึ้นเงินและได้รับชำระเต็มจำนวนจากธนาคารดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้กู้ได้ส่งมอบเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าไว้แก่ผู้ให้สินเชื่อ เป็นจำนวน 48 (สี่สิบแปด) ฉบับ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 (หลักฐานการส่งมอบเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าสำหรับการชำระค่างวดและดอกเบี้ย) ทั้งนี้รายละเอียดการคำนวณเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในแต่ละงวดปรากฏตามตารางคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 (รายละเอียดค่างวดแต่ละงวดและวิธีการคำนวณค่างวด)

(ค) สัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงร่วมกันว่าการชำระเงินค่างวดเป็นงวดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นการชำระหนี้อันมีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ที่แน่นอนอันถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา ผู้ตกลงและยินยอมที่จะไม่ขอชำระค่างวดและ/หรือ เงินต้นและ/หรือ ดอกเบี้ยก่อนกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะชำระปิดบัญชีก่อนครบกำหนดชำระหนี้ ไม่



ว่าจะด้วยเหตุที่ผู้กู้ได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น และ/หรือ จากสถาบันการเงินอื่นใดอันเป็นแหล่ง
เงินทุนใหม่นอกเหนือจากผู้ให้สินเชื่อ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ผู้กู้จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
ฝ่ายเดียวไปยังผู้ให้สินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการเพื่อแจ้งถึงการชำระเงินต้นสินเชื่อเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยล่วงหน้าดังกล่าว และระบุจำนวนเงินที่จะชำระให้ชัดเจน

ทั้งนี้การที่ผู้กู้จะใช้สิทธิชำระปิดบัญชีก่อนครบกำหนดนั้น ผู้กู้จะต้องได้ชำระค่างวดเรียบร้อยแล้วเป็น
จำนวนทั้งสิ้นอย่างน้อย 16 (สิบหก) งวด และผู้กู้ไม่ได้ผิดสัญญาในข้อใด ผู้ให้สินเชื่ออาจใช้ดุลยพินิจ
อนุญาตให้ผู้กู้ชำระค่างวดที่เหลือทั้งหมดเพื่อปิดวงเงินก่อนกำหนดระยะเวลาก็ได้ โดยผู้ให้สินเชื่อ
สงวนสิทธิในการคิดค่าดำเนินการเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) โดยคำนวณจากยอดเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่เหลือที่นำมาชำระทั้งหมดได้ โดยให้ถือเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของผู้ให้สินเชื่อ

5. การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

- 5.1 ภายใต้บังคับของสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินต้นของสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ
ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญานี้ โดยผู้ตกลงชำระคืนเงินต้นภายใต้สัญญานี้เป็นงวดพร้อม
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เป็นจำนวนเงินงวดละ 63,032.64 บาท (หกหมื่นสามพันสามสิบสองบาทหกสิบสี่
สตางค์) รวมทั้งสิ้น 24 (ยี่สิบสี่) งวด โดยชำระ 1 (หนึ่ง) เดือนต่อ 1 (หนึ่ง) งวด และตกลงจะชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้สินเชื่อในงวดแรก วันที่ 25 เมษายน 2569 และจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ
ในแต่ละงวดทุกวันที่ 25 (ยี่สิบห้า) ของเดือนปฏิทินนั้นๆ และในงวดสุดท้ายผู้ตกลงชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ยังคงค้างชำระตามสัญญานี้ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้กู้จะชำระเงินต้นสินเชื่อเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 25 มีนาคม 2571 (“วันครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย”)



5.2 ผู้ตกลงชำระคืนเงินต้นภายใต้สัญญาฉบับนี้ ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้สินเชื่อในรูปแบบเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้า ในนามผู้ให้สินเชื่อตามจำนวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในแต่ละงวด โดยลงวันที่ที่ครบกำหนดชำระหนี้ รวม ทั้งสิ้น 24 (ยี่สิบสี่) งวด งวดละ 2 (สอง) ฉบับ (สั่งจ่ายในนามของผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้) ลงบนเช็ค 48 (สี่สิบแปด) ฉบับ และให้ถือว่าเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในแต่ละงวดเมื่อได้มีการขึ้นเงินและได้รับชำระเต็มจำนวนจากธนาคารดังกล่าวข้างต้น

5.3 ผู้กู้ได้ส่งมอบเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้าไว้แก่ผู้ให้สินเชื่อ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 (สี่สิบแปด) ฉบับ ณ วันที่ทำ สัญญาฉบับนี้แล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 (หลักฐานการส่งมอบ เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า สำหรับการชำระค่างวดและดอกเบี้ย) ทั้งนี้ หากคู่สัญญาตกลงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระ ใน รูปแบบอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้กู้สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1 **ชื่อบัญชี บริษัท อาโกล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 025-3-77662-5**

5.4 ถ้าวันครบกำหนดชำระหนี้มีวันหยุดทำการ ก็ให้เงินจำนวนนั้นๆ ถึงกำหนดชำระในวันทำการก่อนวันถึงกำหนด ชำระนั้น

5.5 ผู้ตกลงที่จะไม่ชำระคืนเงินต้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินตามข้อ 5.1 ของสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ บางส่วน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อ และภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด

6. วิธีการชำระเงิน

6.1 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระตามที่ระบุในข้อ 5 ของสัญญาฉบับ นี้เป็นรูปแบบอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

6.2 ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใดเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีเหตุผิคนัดชำระ ชำระเบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ให้ดำเนินการชำระผ่านบัญชีธนาคาร **ชื่อบัญชี บริษัท อาโกล์ แอส เซ็ทส์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 025-3-77662-5**



6.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าถ้าวันครบกำหนดชำระเงินใด ๆ มิใช่วันทำการ ก็ให้เงินจำนวนนั้น ๆ ถึงกำหนดชำระในวันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระนั้น

7. หลักประกัน

7.1 ในวันที่เข้าทำสัญญานี้ และตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ผู้ตกลงจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ โดยมูลค่าของหลักประกัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 7.7 ของสัญญานี้จะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 19,641,298 บาท หรือตามที่ผู้ให้สินเชื่อเห็นสมควร

7.2 ในการทำสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันโดยบุคคลภายนอก (“บุคคลค้ำประกัน”)

(ก) สัญญาค้ำประกันโดยบุคคลภายนอก: 1.นางสาวรัตนา หมู่ทอง 2.นายทวีป คล้ายสุวรรณ โดยผู้ค้ำประกันอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีแหล่งรายได้ชัดเจนและมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด โดยผู้ให้สินเชื่อขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการพิจารณาคุณสมบัติในการเลือกบุคคลผู้เป็นค้ำประกัน เพื่อเข้าค้ำประกันแทนหรือเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันหนี้สินใดๆภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

7.3 ผู้ตกลงว่าบรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (“ทรัพย์สินหลักประกัน”) ให้เป็นหลักประกันนี้ และ/หรือ ภาระใด ๆ ทั้งหมดของผู้กู้ที่มีต่อผู้ให้สินเชื่อ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ จะมีต่อไปในภายหน้า

(ก) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 4541 เล่ม 46 หน้า 41 ราวาง 5142 III 7230 เลขที่ดิน 261 หน้าสำรวจ 1878 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุวรรณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6



- (ข) การจ้างที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 6054 เล่ม 61 หน้า 54 ระวัง 5142 III 7230 เลขที่ดิน 264 หน้าสำรวจ 1427 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6
- (ค) การจ้างที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 6055 เล่ม 61 หน้า 55 ระวัง 5142 III 7230 เลขที่ดิน 265 หน้าสำรวจ 1428 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6
- (ง) การจ้างที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 10437 เล่ม 105 หน้า 37 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 380 หน้าสำรวจ 1480 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6
- (จ) การจ้างที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 10438 เล่ม 105 หน้า 38 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 382 หน้าสำรวจ 1481 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6
- (ฉ) การจ้างที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 11500 เล่ม 115 หน้า 100 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 385 หน้าสำรวจ 1899 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6



(ข) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 13157 เล่ม 132 หน้า 57 ระวัง 5142 III 7230 ,7228 เลขที่ดิน 422 หน้าสำรวจ 2061 ตำบลบ้านน้อยชุมชีวะหลัก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6

นอกจากนี้ ผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิกำหนดให้ผู้จัดหาหลักประกันประเภทอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้สินเชื่อเห็นสมควรเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือ ภาระใด ๆ ทั้งหมดของผู้กู้ที่มีต่อผู้ให้สินเชื่อ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ จะมีต่อไปในภายหน้า

- 7.4 กู้สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงว่าสิทธิของผู้ให้สินเชื่อเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 7.3 ของสัญญาฉบับนี้นั้น เป็นไปตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้
- 7.5 ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันเป็นที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักร และ/หรือ หลักประกันอื่น ผู้ตกลงจะดำเนินการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ให้สินเชื่อ (“ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”) และผู้กู้จะดำเนินการให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันทุก 4 (สี่) ปี นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้ และ/หรือ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ให้สินเชื่อ
- 7.6 ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันเป็นสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักร ผู้ตกลงจัดให้มีการทำประกันภัยทรัพย์สินบนสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินหลักประกันกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้สินเชื่อยอมรับ ตลอดระยะเวลาจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วน โดยผู้กู้จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันและค่าใช้จ่าย และให้ผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้
- 7.7 ผู้ตกลงว่าหากมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่ระบุในข้อ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้จะนำทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกันจนครบมูลค่าตามที่ระบุในข้อ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้กู้ได้รับแจ้งจากผู้ให้สินเชื่อ หากผู้กู้ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการหาทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ตัวแทนสินเชื่อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวรรคแรกไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน และ



หากผู้ให้สินเชื่อดกลยยินยอมให้ขยายระยะเวลาในการหาทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ให้ถือว่าผู้ให้สินเชื่อยินยอมให้ขยายระยะเวลาเฉพาะคราวดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ระยะเวลา หรือ การยินยอมดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของผู้ให้สินเชื่อ

- 7.8 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้ตกลงว่าในกรณีที่ผู้ให้สินเชื่อได้ร้องขอให้ผู้จัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ผู้ตกลงจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมแก่ผู้ให้สินเชื่อภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับจากวันที่ผู้ให้สินเชื่อร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ให้สินเชื่อตกลงว่าจะไม่ใช้สิทธิในข้อนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 7.9 ผู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกัน หรือการให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุในข้อ 7.3 ของสัญญาฉบับนี้ แต่เพียงผู้เดียว
- 7.10 ภายหลังจากที่ผู้กู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้สินเชื่อตกลงจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อส่งคืนทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้กู้ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน หลังจากผู้กู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้เสร็จสิ้นดังกล่าว
- 7.11 ในกรณีที่ผู้กู้มีการนำทรัพย์สินหลักประกันมาเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ถ้าผู้ให้สินเชื่อบังคับหลักประกันไม่ว่าจะด้วยวิธีการ โอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้แล้ว แต่ได้รับชำระหนี้ต่ำกว่าจำนวนหนี้ หรือ ขายทอดตลาดแล้ว ได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ หรือเอาทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิและราคาทรัพย์สินหลักประกันนั้น ต่ำกว่าจำนวนหนี้ยู่เท่าใด ผู้กู้ยอมชำระหนี้ที่ขาดจำนวนนั้นจากทรัพย์สินอื่นของผู้กู้ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้ จนครบถ้วน
- 7.12 กรณีที่มีเครื่องจักรเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ผู้กู้ยินยอมและอนุญาต ให้ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตัวแทน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากผู้ให้สินเชื่อ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตทรัพย์สินหรือตัวแทนจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ให้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลการใช้งานทรัพย์สินหลักประกันทั้งในการใช้งานและการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทรัพย์สิน



หลักประกันได้ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะกระทำผ่านทางระบบออนไลน์ หรือทางการติดต่อสื่อสารใด ๆ ทั้งนี้ หากผู้ให้สินเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจพบว่า ทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินเสียหาย ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน ตัวแทนสินเชื่อจะดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้กู้เพื่อให้ทราบเรื่องดังกล่าว และให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินในการนี้ ผู้กู้ตกลงที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์สินหลักประกันให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีและเหมาะสมในการใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้กู้แต่เพียงผู้เดียว

- 7.13 กรณีที่ผู้ให้สินเชื่อจะดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันตามข้อ 11.2 (ค) ของสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิในการพิจารณาบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกัน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแต่เพียงผู้เดียว และตกลงให้การที่ผู้ให้สินเชื่อไม่บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนั้น ไม่เป็นเหตุให้จำนวนหนี้ที่ตามสัญญาฉบับนี้ลดลงตามมูลค่าของเงินที่มีสิทธิจะได้รับจากการบังคับทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว

8. ดอกเบี้ยผิดนัด

- 8.1 หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ร้อยละ 18 (สิบแปด) ต่อปี และในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ให้คิดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนจำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ชำระคืน นับแต่วันครบกำหนดชำระเงิน เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ค้างชำระจนครบถ้วน
- (ข) ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินอื่นใดนอกเหนือจากข้อ (ก) ข้างต้น ผู้กู้ยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนเงินจำนวนนั้น ๆ นับแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ดังกล่าว ที่ผู้กู้ผิดนัดชำระเป็นต้นไปจนกว่าผู้กู้จะชำระจนครบถ้วน



9. คำรับรองและยืนยัน

ผู้กู้ยอมรับว่าผู้ให้สินเชื่อได้เข้าทำสัญญานี้ โดยอาศัยคำรับรองและยืนยันที่ผู้กู้ได้ให้ไว้ต่อผู้ให้สินเชื่อ ดังนั้น ผู้กู้จึงขอให้คำรับรองและยืนยันต่อผู้ให้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ของสัญญาฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่ผู้กู้ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือหน้าที่อื่นใดภายใต้สัญญานี้อีกต่อไปว่า

- (ก) **สถานภาพ:** ผู้กู้เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
- (ข) **อำนาจ:** เอกสารจัดตั้งของผู้กู้มีข้อกำหนดซึ่งให้อำนาจผู้กู้เข้าทำเอกสารทางธุรกรรมที่ตนเป็นคู่สัญญาและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ หรือที่ผู้กู้ต้องทำภายใต้เอกสารทางธุรกรรมซึ่งตนเป็นคู่สัญญา และผู้กู้มีอำนาจหรือได้รับอำนาจทุกประการในส่วนของตนในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในการประกอบธุรกิจ และดำเนินการต่าง ๆ ของตนตามที่กระทำอยู่ในปัจจุบัน และเอกสารทางธุรกรรมที่ตนเป็นคู่สัญญาเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และมีผลใช้บังคับกับผู้กู้ตามข้อกำหนดของเอกสารทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

“เอกสารทางธุรกรรม” หมายถึง สัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ค) **อำนาจกระทำการ:** ผู้กู้ได้กระทำการที่จำเป็นทุกประการเพื่อ:
- (1) ให้ได้รับอำนาจในการเข้าทำและดำเนินการตามเอกสารทางธุรกรรมซึ่งตนเป็นคู่สัญญา และ
 - (2) ให้เอกสารทางธุรกรรมที่ตนเป็นคู่สัญญาดังกล่าวนั้นมีผลสมบูรณ์ ผูกพัน และมีผลใช้บังคับกับผู้กู้ทุกฝ่ายได้
- (ง) **ความสมบูรณ์ของสัญญา:** เอกสารทางธุรกรรมที่ผู้กู้เป็นคู่สัญญาเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และมีผลใช้บังคับกับผู้กู้ได้ตามข้อกำหนดของเอกสารทางธุรกรรมนั้น



- (จ) **การไม่ทำผิดกฎหมาย:** การเข้าทำเอกสารทางธุรกรรม และการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารทางธุรกรรมดังกล่าวที่ผู้กู้เป็นคู่สัญญา ไม่เป็นการขัด หรือจะไม่ขัด หรือเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดขึ้น หรือเป็นการกระทำที่เกินขอบอำนาจของตนหรือของกรรมการภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือใบอนุญาตใดๆ ซึ่งผู้กู้หรือทรัพย์สินของผู้กู้อยู่ในบังคับ หรือ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของผู้กู้ หรือ สัญญาใด ๆ ซึ่งผู้กู้เป็นคู่สัญญา หรือซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ของผู้กู้นั้นผูกพันอยู่
- (ฉ) **การไม่มีกระบวนการพิจารณาคดี:** ไม่มีกระบวนการพิจารณาในทางศาล ในทางอนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินการใดๆ หรือไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยแยกต่างหากจากกัน หรือเมื่อพิจารณาร่วมกันกับกระบวนการพิจารณาอื่นๆ หรือข้อฟ้องร้องอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้กู้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เอกสารทางธุรกรรมที่ตนเป็นคู่สัญญา
- (ช) **การเลิกบริษัทหรือกระบวนการล้มละลาย:** ผู้กู้อยู่ในระหว่างการเลิกบริษัทหรือขั้นตอนการฟ้อง หรือการดำเนินขบวนการล้มละลาย
- (ซ) **ความถูกต้องของข้อมูล:** ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้กู้ได้ส่งมอบให้กับผู้ให้สินเชื่อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ภายใต้สัญญาฉบับนี้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
- (ฌ) **สถานะของลูกค้ำของผู้กู้:** ลูกค้ำของผู้กู้เป็นลูกค้ำปกติ ซึ่งไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แก่ผู้กู้ และไม่เคยมีข้อพิพาทที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการชำระหนี้ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของผู้กู้ กับผู้กู้
- (ญ) **สถานะของมูลหนี้ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของผู้กู้:** มูลหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้และลูกค้ำของผู้กู้ตามที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของผู้กู้นั้นมีอยู่จริง ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ของลูกค้ำของผู้กู้ และผู้กู้อยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้ำของผู้กู้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน



10. ข้อตกลงกระทำการ

ผู้ตกลงว่าตั้งแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับจนกระทั่งถึงวันที่ผู้กู้ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือหน้าที่อื่นใดภายใต้สัญญานี้ต่อไป

- (ก) **สถานะของผู้กู้:** ผู้กู้ต้องดำรงไว้ซึ่งการมีอยู่ของบริษัทจำกัด และดำเนินการของตนอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงดำเนินการชำระค่าภาษีอากรที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระอย่างครบถ้วนตามกำหนด
- (ข) **การประกอบธุรกิจของผู้กู้:** ผู้กู้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใด ๆ ในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่แตกต่างไปจากประเภทธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในขณะทำสัญญาลงฉบับนี้ หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะและผลเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สินเชื่อ
- (ค) **การปฏิบัติตามกฎหมาย:** ผู้กู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และดำเนินการทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้ได้ดำเนินธุรกิจของตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- (ง) **การไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม:** ผู้กู้ต้องไม่ก่อหนี้ หรือภาระใด ๆ โดยการกู้ยืมจากบุคคลใด ๆ หรือโดยวิธีการอื่นเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการก่อหนี้ในทางการค้าปกติของผู้กู้ หรือ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สินเชื่อ



- (จ) **การจัดส่งงบการเงินประจำปี:** ผู้กู้ต้องส่งสำเนางบการเงินซึ่งได้รับการตรวจบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตที่เชื่อถือได้และผู้ให้สินเชื่อให้การยอมรับ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับแต่วันสิ้นงวดปีบัญชีนั้น ๆ พร้อมทั้งให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ
- (ฉ) **การดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนหนี้สินต่อทุน:** ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้ไว้ในอัตราไม่เกิน 4 เท่า ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีของแต่ละปี หากไม่ตรงตามเงื่อนไขให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้สินเชื่อ
- (ช) **การไม่จ่ายเงินปันผล:** ผู้กู้ต้องไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ผู้กู้มีหนี้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย หรือ เงินอื่น ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วและการผิดนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สินเชื่อ
- (ซ) **การไม่จำหน่ายทรัพย์สินของผู้กู้:** ผู้กู้ต้องไม่จำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จำนำ จำนอง ก่อให้เกิดภาระติดพัน หรือยอมรับให้มีการรอนสิทธิโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือทรัพย์สินของผู้กู้ เว้นแต่ การจำหน่ายไปไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้กู้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ หรือเป็นทางการค้าปกติของผู้กู้ หรือ เป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากลักษณะหรือสภาพของทรัพย์สินนั่นเอง หรือ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สินเชื่อ
- (ฅ) **การดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินหลักประกัน:** ผู้กู้ต้องดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินหลักประกัน และจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จำนำ จำนอง ก่อให้เกิดภาระติดพัน หรือยอมรับให้มีการรอนสิทธิโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือทรัพย์สินหลักประกัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สินเชื่อ



- (ญ) **การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล:** ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อทั้งสองเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้กู้ให้แก่บริษัทในเครือ ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อภายใต้สัญญา หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ให้สินเชื่อทั้งสองมีความจำเป็นต้องเปิดเผยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้สินเชื่อรายใดรายหนึ่งร้องขอ ผู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อดังกล่าวตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของผู้กู้และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้
- (ฎ) **การยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต:** ผู้ตกลงยินยอมและจะให้ความร่วมมือทุกประการแก่ผู้ให้สินเชื่อในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้กู้มีอยู่กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) หรือบริษัทข้อมูลเครดิตอื่นที่ได้จัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และ/หรือ นิติบุคคลอื่น
- (ฏ) **หน้าที่กระทำการอื่นใด:** ผู้กู้จะต้องกระทำการ หรือปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ให้สินเชื่ออื่นใดเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการ หรือปฏิบัติตามสัญญาของผู้สัญญาทุกฝ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- (ฐ) **การระดมทุน:** ผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิที่จะหาแหล่งเงินทุน หรือหาผู้ร่วมระดมทุนในการทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้เพิ่มเติมได้ โดยการใช้จ่ายเงินของผู้ให้สินเชื่อเอง และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กูทราบในรายละเอียดดังกล่าว
- (ฑ) **การโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่:** ผู้ตกลงจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใด และผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับชำระเงิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วัน แก่ผู้กู้



11. เหตุผิคนัด

11.1 เหตุผิคนัด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้นให้ถือว่าเป็นเหตุผิคนัด

- (ก) การไม่ชำระหนี้เงิน: เมื่อผู้กู้ ผิคนัดไม่ชำระเงินจำนวนใด ๆ ภายใต้อสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือเมื่อมีการเรียกร้องให้มีการชำระแต่ผู้กู้ไม่ชำระตามกำหนดเวลา
- (ข) การผิคนัดข้อสัญญา: ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารทางธุรกรรม (นอกเหนือจากเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 (ก) และ ข้อ 11.1 (ข) ของสัญญาฉบับนี้)
- (ค) การผิคนัดคำรับรอง: ผู้กู้ผิคนัดคำรับรองและยืนยันใด ๆ ที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ คำรับรองและยืนยันใด ๆ ที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นคำรับรองและยืนยันที่ไม่เป็นความจริง หรือพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ผิคนัดในสาระสำคัญ
- (ง) การผิคนัดชำระหนี้ตามสัญญาอื่น: ผู้กู้ผิคนัดชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งมีอยู่กับเจ้าหนี้ใด ๆ (นอกเหนือจากหนี้ตามสัญญาฉบับนี้) เมื่อหนี้ดังกล่าวถึงกำหนด
- (จ) การใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน: เมื่อบุคคลใดดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินหลักประกันของผู้ที่ผู้กู้ให้ไว้สำหรับความรับผิดชอบของตนเอง หรือของบุคคลอื่น



- (ฉ) การแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือการดำเนินการทางคดี: เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ พื้นฟูกิจการ หรือทรัพย์สินของผู้กู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่ง บังคับเอาทรัพย์สินของผู้กู้ หรือเมื่อมีการบังคับหลักประกันเอาทรัพย์สินใดๆ ของผู้กู้
- (ช) ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์: เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้กู้ คำสั่งฟื้นฟูกิจการ หรือคำสั่งให้มีการชำระ บัญชี และ/หรือ เลิกกิจการ หรือมีคำสั่งอื่นในลักษณะเดียวกัน
- (ซ) การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ: เมื่อผู้ให้สินเชื่อเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทางที่ ไม่เป็นคุณกับการประกอบกิจการ ทรัพย์สิน หรือหนี้สินของผู้กู้ หรือสถานะ (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) ของผู้กู้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของ ผู้กู้ในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมตลอดแต่ไม่จำกัดเพียงการเลิกกิจการ เลิกบริษัท การ ชำระบัญชี หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ หรือสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเปลี่ยนแปลง กรรมการ หรือคณะผู้บริหารของผู้กู้

11.2 การดำเนินการเมื่อมีเหตุผิวนัดเกิดขึ้น

เมื่อมีเหตุผิวนัดเกิดขึ้น และเหตุผิวนัดดังกล่าวนั้นยังคงดำเนินอยู่ ผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิส่งคำบอกกล่าวเหตุผิวนัด รวมทั้งมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ทันที

- (ก) ยกเลิกวงเงินสินเชื่อที่จะให้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน และ/หรือ
- (ข) เรียกให้หนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดถึงกำหนดชำระทันที และเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่ เพียงบางส่วนโดยพลัน หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด และ/หรือ



- (ค) บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกัน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามวิธีการของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันนั้น และ/หรือ
- (ง) ใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้กู้มีอยู่ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้สัญญาฉบับนี้

12. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้กู้จะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ สำหรับค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งผู้ให้สินเชื่อต้องเสียไป หรือได้รับจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุผิวนัดตามสัญญาฉบับนี้ ทันทีที่ผู้ให้สินเชื่อมีการเรียกร้องเอาจากผู้กู้ การที่ผู้กู้ต้องชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้รวมถึง การชดเชยสำหรับค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้สินเชื่อได้รับชำระหนี้ช้ากว่ากำหนดเวลาชำระที่ตกลงกันได้ไว้ ความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ให้สินเชื่อต้องเสียไปเพื่อชำระหนี้ใด ๆ ที่ผู้ให้สินเชื่อไปกู้ยืมมาเพื่อนำมาให้เป็นสินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)

13. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

13.1 ค่าใช้จ่าย

ผู้กู้ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ เมื่อผู้ให้สินเชื่อทวงถาม

- (ก) บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายทางด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้สินเชื่อได้มีการจ่ายไปใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเจรจา การจัดเตรียมเอกสาร และการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และ
- (ข) บรรดาค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางศาลในการฟ้องร้องดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้สินเชื่อได้มีการจ่ายไปใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้ความยินยอม หรือให้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสิทธิหรือการใช้สิทธิบังคับ หรือความพยายามที่จะป้องกันหรือที่จะใช้สิทธิบังคับของผู้ให้สินเชื่อใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ



13.2 ค่าอากรแสตมป์

ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับการทำสัญญาฉบับนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 767 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด บาทถ้วน) โดยตกลงชำระ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีอากรอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ แต่เพียงผู้เดียว (เว้นแต่ ค่าอากรแสตมป์ และค่าภาษีอากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้ (หากมี)) และหากผู้ให้สินเชื่อได้ชำระค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีอากรอื่น ๆ ไปแทนผู้กู้อันเนื่องมาจากการที่ผู้กู้ชำระล่าช้าหรือไม่ชำระเงินค่าอากรดังกล่าว ผู้กู้ต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้สินเชื่อเต็มจำนวน

13.3 ค่าบริการอันเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้

ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระค่าบริการในการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินหลักประกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ โดยตกลงชำระ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้

13.4 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหลักประกัน หรือ กรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ผู้กู้ตกลงยินยอมรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินหลักประกัน หรือ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ถ้ามี)

13.5 กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดำเนินการใด ๆ เพื่อชำระหนี้ด้วยวิธีการตามข้อ 6. ของสัญญาฉบับนี้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ให้สินเชื่อ ผู้กู้ตกลงชำระให้แก่ผู้ให้สินเชื่อทั้งสองฝ่ายในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ของสัญญาฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด



14. **เบ็ดเตล็ด**

14.1 การแก้ไขหรือยกเว้นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญา

การแก้ไขสัญญานี้ การสละสิทธิ ให้การยกเว้น หรือให้ความยินยอมใด ๆ ภายใต้อสัญญานี้ จะต้องเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสามฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

14.2 การที่สิทธิไม่ระงับและการสละสิทธิ

ผู้ให้สินเชื่อสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้อสัญญานี้ได้ตามที่เห็นสมควร และสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ให้สินเชื่อทั้งสองฝ่ายมีอยู่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ การไม่ใช้สิทธิหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วน หรือการใช้สิทธิโดยบกพร่อง ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิอื่นหรือสิทธิเดิมอื่นอีก

14.3 หนังสือบอกกล่าว

(ก) การส่งหนังสือบอกกล่าว

หนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือหรือส่งโดยทางโทรสาร และลงลายมือชื่อของคู่สัญญาฝ่ายที่จัดทำเอกสารดังกล่าว และให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าวนั้นได้ส่งโดยชอบแล้วเมื่อได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ส่งโดยบุคคล (By Hand) ให้มีผลเมื่อได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
- (2) ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้มีผลภายในวันที่กำหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น
- (3) ในกรณีที่ส่งทางโทรสาร ให้มีผลเมื่อครบกำหนด 1 (หนึ่ง) วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าว
- (3) หรือหนังสือติดต่อใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น แต่วันที่การส่งหนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใด ๆ มีผลนั้นมีใช้วันทำการ หรือการส่งโดยบุคคลนั้นได้รับเมื่อเลิกเวลาทำการแล้วในสถานที่ที่ได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบในวันทำการของสถานที่นั้นในวันถัดไป



หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ในกรณีนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่จะส่งคำบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

(ข) การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์

การติดต่อระหว่างผู้ให้สินเชื่อกับผู้กู้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ สามารถทำได้โดยวิธีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ให้สินเชื่อกับผู้กู้

- (1) ตกลงและยอมรับว่าการติดต่อดังกล่าวเป็นรูปแบบในการติดต่อระหว่างผู้ให้สินเชื่อทั้งสองฝ่ายกับผู้กู้ เว้นแต่หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
- (2) ได้แจ้งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือ ถึงที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าว และ
- (3) ได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

14.4 ความไม่สมบูรณ์ของข้อสัญญา

หากข้อสัญญาหรือข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สัญญานี้ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ถือว่าข้อสัญญาหรือข้อกำหนดอื่นในสัญญานี้ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

14.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้ฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สัญญาให้นำเสนอต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

(คู่สัญญาลงนามในหน้าถัดไป)



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นมา 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ต่อหน้าพยาน ณ วันที่ซึ่งได้ระบุไว้ในหน้าแรกของสัญญาฉบับนี้

ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1: บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด	ผู้กู้: บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด
ชื่อ: นายพรรษา เริงพิทยา และ นายกอบพงษ์ ตรีสุชี	ชื่อ: นางสาวรัตนา หมู่ทอง
ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด	ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด
พยาน: ()	พยาน: ()



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2: บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ: นางสาวปฐมา พรประภา

ชื่อ: นายประพล พรประภา

ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

พยาน:

()



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

เงื่อนไขบังคับก่อน

ผู้ตกลงส่งเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ (ก) ทุกประการก่อนการเบิกใช้สินเชื่อ และตกลงปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ (ข) ทุกประการก่อนการเบิกใช้สินเชื่อ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมในรูปแบบและสาระสำคัญที่ผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายเห็นสมควรภายในกำหนดเวลาในข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้ให้แก่ตัวแทนสินเชื่อ

1. เอกสารที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อภายใต้สัญญานี้

ผู้ให้สินเชื่อจะต้องได้รับเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ตามรูปแบบและสาระสำคัญที่ผู้ให้สินเชื่อเห็นสมควร

(ก) หนังสือรับรองบริษัทของผู้กู้จากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่รับรองไม่เกิน **30 (สามสิบ) วัน** ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันเบิกใช้สินเชื่อ

(ข) สำเนาเอกสารเกี่ยวกับผู้กู้ ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่รับรองไม่เกิน **30 (สามสิบ) วัน** ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันเบิกใช้สินเชื่อ ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือบริคณห์สนธิ

(2) ข้อมบังคับของบริษัท

(3) สำเนานิติฐานะของผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนามติที่ประชุมของคณะกรรมการและสำเนามติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของผู้กู้ (ในกรณีที่จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้กู้ อนุมัติให้ลงนามและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้และเอกสารทางธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้

(ง) ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตามข้อ 1 (ฉ) (ถ้ามี) ของผู้กู้



- (จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามข้อ 1 (ง) (ถ้ามี) ของผู้กู้
 - (ข) หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของผู้กู้ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจของผู้กู้กระทำการแทน)
 - (ข) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันตามที่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด
2. ข้อปฏิบัติที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อภายใต้สัญญานี้
- (ก) สัญญาให้สินเชื่อและเอกสารทางธุรกรรม ได้ทำขึ้นถูกต้องครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และมีผลสมบูรณ์
 - (ข) ผู้กู้ได้ชำระค่าธรรมเนียม เงินใด ๆ ที่ถึงกำหนดต้องชำระตามสัญญานี้ (รวมทั้งใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้) ครบถ้วนแล้วก่อนหรือภายในวันเบิกใช้สินเชื่อ
 - (ค) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในความเห็นของผู้ให้สินเชื่ออาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินของผู้กู้
 - (ง) บรรดาการรับรองและยืนยันที่ผู้กู้ให้ไว้ในข้อ 9. ของสัญญาฉบับนี้ เป็นความจริง และถูกต้องเสมือนว่าได้ทำขึ้น หรือให้ไว้ ณ วันที่กำหนดให้เป็นวันใช้สินเชื่อครั้งแรก
 - (จ) ผู้กู้ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการกระทำที่ระบุในข้อ 10. ของสัญญาฉบับนี้ หรือตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ใน
 - (จ) เอกสารที่เกี่ยวข้องตามสัญญาอื่น ๆ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้และไม่มีเหตุผิดนัด หรือกรณีที่จะเป็น
 - (จ) เหตุผิดนัดใด ๆ เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้
 - (ฉ) ผู้กู้ได้จดทะเบียนทรัพย์สินหลักประกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

หนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง การเบิกสินเชื่อตามสัญญาให้สินเชื่อ สัญญาเลขที่ AGA/23-PL032026 (“สัญญาให้สินเชื่อ”)

เรียน บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1

- ข้าพเจ้าบริษัท นันทวรรณ กรีนดริงค์ จำกัด ขออ้างอิงสัญญาให้สินเชื่อ และให้คำจำกัดความต่าง ๆ ที่ใช้ในสัญญาให้สินเชื่อ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับการใช้ในคำขอเบิกใช้สินเชื่อนี้
- ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเบิกสินเชื่อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - วันที่เบิกใช้สินเชื่อ: 24 มีนาคม 2569
 - จำนวนเงิน: 260,000 บาท
 - ส่งมอบเงินโดย (วิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
 - ☐ แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque): ธนาคาร..... ส่งจ่ายชื่อ
 - ☐ เช็คธนาคารส่งจ่ายล่วงหน้า: ธนาคาร..... ส่งจ่ายชื่อ
 - ☐ โอนเงินไปที่บัญชี: ธนาคาร..... เลขที่บัญชี
 - ☐ วิธีการอื่นใด:
- ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า คำรับรองและยืนยันตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ของสัญญาให้สินเชื่อ เป็นความจริงและถูกต้อง ณ วันที่ที่ระบุไว้ในคำขอเบิกใช้สินเชื่อนี้เสมือนหนึ่งว่าคำรับรองและยืนยันดังกล่าวได้กระทำขึ้นโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือที่เป็นอยู่จริง ณ ขณะนี้ และไม่มีกรณีเหตุผิคนัด และเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่เหตุผิคนัดเกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้น หรือจะมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่เหตุผิคนัดเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเบิกใช้สินเชื่อที่ให้นี้ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

นางสาวรัตนา หมู่ทอง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท นันทวรรณ กรีนดริงค์ จำกัด



หนังสือขอเบิกใช้สินเชื่

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง การเบิกสินเชื่อตามสัญญาให้สินเชื่อ สัญญาเลขที่ AGA/23-PL032026 (“สัญญาให้สินเชื่อ”)

เรียน บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2

1. ข้าพเจ้าบริษัท นันทวรรณ กรีนดรีม จำกัด ขออ้างอิงสัญญาให้สินเชื่อ และให้คำจำกัดความต่าง ๆ ที่ใช้ในสัญญาให้สินเชื่อ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับการใช้ในคำขอเบิกใช้สินเชื่อนี้

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเบิกสินเชื่อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ง) วันที่เบิกใช้สินเชื่อ: 24 มีนาคม 2569

(จ) จำนวนเงิน: 1,040,000 บาท

(ฉ) ส่งมอบเงินโดย (วิธีการใดวิธีการหนึ่ง)

☐ แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque): ธนาคาร..... ส่งจ่ายชื่อ

☐ เช็คธนาคารส่งจ่ายล่วงหน้า: ธนาคาร..... ส่งจ่ายชื่อ

☐ โอนเงินไปที่บัญชี: ธนาคาร..... เลขที่บัญชี

☐ วิธีการอื่นใด:

3. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า คำรับรองและยืนยันตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ของสัญญาให้สินเชื่อ เป็นความจริงและถูกต้อง ณ วันที่ที่ระบุไว้ในคำขอเบิกใช้สินเชื่อนี้เสมือนหนึ่งว่าคำรับรองและยืนยันดังกล่าวได้กระทำขึ้นโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือที่เป็นอยู่จริง ณ ขณะนี้ และไม่มีกรณีเหตุผิคนัด และเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่เหตุผิคนัดเกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้น หรือจะมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่เหตุผิคนัดเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเบิกใช้สินเชื่อที่ให้นี้ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

นางสาวรัตนา หมู่ทอง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีม จำกัด



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

เอกสารการรับสินเชื่อ

วันที่ _____

เรื่อง การรับสินเชื่อตามสัญญาให้สินเชื่อ สัญญาเลขที่ AGA/23-PL032026 (“สัญญาให้สินเชื่อ”)

เรียน บริษัท อาโกล์ แอสเซตส์ จำกัด ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1

ตามที่ข้าพเจ้าบริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด ได้ขอเบิกสินเชื่อต่อบริษัท อาโกล์ แอสเซตส์ จำกัด ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1 เป็นจำนวน 260,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อ ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2569

ในวันที่ _____ ข้าพเจ้าได้รับสินเชื่อตามสัญญาให้สินเชื่อเป็นจำนวนเงิน _____ บาท จากบริษัท อาโกล์ แอสเซตส์ จำกัด ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1 วัตถุประสงค์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

นางสาวรัตนา หมู่ทอง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารการรับสินเชื่อ

วันที่ _____

เรื่อง การรับสินเชื่อตามสัญญาให้สินเชื่อ สัญญาเลขที่ AGA/23-PL032026 (“สัญญาให้สินเชื่อ”)

เรียน บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2

ตามที่ข้าพเจ้าบริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด ได้ขอเบิกสินเชื่อต่อบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2 เป็นจำนวน 1,040,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือขอเบิกใช้สินเชื่อ ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2569

ในวันที่ _____ ข้าพเจ้าได้รับสินเชื่อตามสัญญาให้สินเชื่อเป็นจำนวนเงิน _____ บาท จากบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 2 วัตถุประสงค์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

นางสาวรัตนา หมู่ทอง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

หลักฐานการส่งมอบเช็คส่งจ่ายล่วงหน้า สำหรับการชำระค่างวดและดอกเบี้ย

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้สินเชื่อเลขที่ **AGA/23-PL032026** ลงวันที่ **24 มีนาคม 2569** โดย
คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงและยืนยัน ดังนี้

1. การส่งมอบเช็ค : ผู้ตกลงส่งมอบเช็คส่งจ่ายล่วงหน้า สำหรับการชำระค่างวดให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ จำนวนทั้งสิ้น **48 ฉบับ** เพื่อเป็นการชำระค่างวดงวดสินเชื่อ (งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 24) โดยแบ่งชำระเป็นงวด งวดละ 2 (สอง) ฉบับ ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อแต่ละฝ่าย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเช็คส่งจ่ายล่วงหน้าแนบมานี้
2. รายละเอียดการชำระ : เช็คแต่ละฉบับจะถูกส่งจ่ายให้นามผู้ให้สินเชื่อแต่ละฝ่าย โดยระบุจำนวนเงินและวันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับ "รายละเอียดค่างวดแต่ละงวดและวิธีการคำนวณค่างวด" ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 ของสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้
3. การยืนยันรายละเอียดและสำเนาภาพถ่ายเช็ค : คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือว่า "ใบรับเช็ค" หรือ "สำเนาภาพถ่ายเช็คทั้งหมด" ที่มีการลงนามรับมอบโดยผู้ให้สินเชื่อแต่ละฝ่าย ณ วันที่ทำสัญญานี้ เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ และให้มีผลผูกพันตามกฎหมายเสมือนว่าได้มีการระบุรายละเอียดเช็คทุกฉบับไว้ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดทุกประการ
4. ความรับผิดชอบทางอาญา : ผู้กู้ยืนยันและรับรองว่าเช็คทุกฉบับที่ส่งมอบเป็นเช็คที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย หากเช็คฉบับใดถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้กู้ยอมรับว่าตนมีเจตนาหรืออาจถึงเห็นผลที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น และยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยพลัน
5. ความเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา : ข้อตกลงตามเอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้
5. หากความในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาให้สินเชื่อให้ถือตามข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ในส่วนที่
5. เกี่ยวกับการชำระหนี้ด้วยเช็ค

ลงชื่อ.....ผู้ให้สินเชื่อฝ่ายที่ 1 /ผู้รับเช็ค
มอบเช็ค

(บริษัท อาโกล์ แอสเซตส์ จำกัด)

ลงชื่อ.....ผู้กู้/ผู้ส่ง

(บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด)



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
รายละเอียดค่างวดแต่ละงวดและวิธีการคำนวณค่างวด



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน